T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

Eylül 2026

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

İÇERİK

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 9

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 10

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 10

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 11

6. DENETİM GÖRÜŞÜ 13

7. DENETİM BULGULARI 13

8. EKLER 37

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL) 6

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (TL) 7

KISALTMALAR

DÖSİMM	:	Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
EPDK	:	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EVDB	:	Elektronik Vergi Dairesi Başkanlığı
IPCEP	:	İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi
SGK	:	Sosyal Güvenlik Kurumu
TL	:	Türk Lirası

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Özel Tiyatrolar Tarafından Gerçekleştirilecek Projelere Nakdi Yardımda Bulunulmasına İlişkin İşlemlerde Hatalı Uygulamaların Bulunması

2. Turizm Payının Ödenmesine İlişkin Belgenin İbrazına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmemesi ve Gereken Yaptırımların Uygulanmaması

3. Belgeli Turizm Tesislerinde Rutin Denetim Yapılmaması, Turizm Amaçlı Kiraya Verilen Konutlarda Belge Denetiminin Yapılamaması, Araç Sayısı ve Bilişim Sisteminin Yetersiz Olması

4. İdari Para Cezalarının Tahsil ve Takibinin Düzenli Bir Şekilde Yapılmaması

5. Mal, Hizmet ve Yapım İşleri ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluşu, görev ve yetkileri, personel yapısı ve diğer kurumlarla ilişkileri Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 277'nci maddesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının görev ve yetkileri şu şekilde düzenlenmiştir;

a) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,

c) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,

ç) Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

d) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

e) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

f) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

g) Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Bakanlık; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olmak üzere geniş bir örgütsel yapıya sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatı 18 birimden oluşmaktadır. Bu birimler şunlardır:

- Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
- Özel Kalem Müdürlüğü
- Personel Genel Müdürlüğü
- Sinema Genel Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Tanıtma Genel Müdürlüğü
- Teftiş Kurulu Başkanlığı
- Telif Hakları Genel Müdürlüğü
- Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü
- Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Taşra Teşkilatında İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile doğrudan merkez birimlerine bağlı taşra birimleri yer almaktadır.

Bakanlık, mezkûr Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. Bakanlığın; 45 ülkede 50 yurt dışı müşavirlik/ataşelik düzeyinde birimi bulunmaktadır.

Bağlı Kuruluşlar

Bakanlığa bağlı kuruluşlar ile bunların kuruluşuna dayanak teşkil eden mevzuat aşağıda belirtilmiştir.

- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 11'inci bölümü (127-133'üncü maddeleri)

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 23'üncü bölümü (327-132'nci maddeleri)

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 50'nci bölümü (722-731'inci maddeleri)

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 37'nci bölümü (520-531'inci maddeleri)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 49'uncu bölümü (691-721'inci maddeleri)

- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 51'inci bölümü (732-753'üncü maddeleri ile Geçici 1'inci maddesi)

İlgili Kuruluşlar

Bakanlığın ilgili kuruluşları ile bunların kuruluşuna dayanak teşkil eden mevzuat aşağıda belirtilmiştir.

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"

- Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

15.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 4 Numaralı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin 8'inci bölümü (93-102'nci maddeleri)

- Kapadokya Alan Başkanlığı

01.06 2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 38 numaralı Kapadokya "Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

24.07.2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi”

- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 sayılı “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun”

- Uludağ Alan Başkanlığı

26.1.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Uludağ Alanı Hakkında Kanun” ve “Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”

İşletmeler

Bakanlık bünyesinde yer alan işletme ve bu işletmeye ilişkin mevzuat aşağıda belirtilmiştir.

- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM)

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin onuncu bölümünde belirtilen görevleri nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile ilişki içerisindedir. Bakanlığın; bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı, turizmi çeşitlendirme ve geliştirme faaliyetleri, alt yapı ve üst yapı çalışmaları, kültürel etkinliklere yapılan destekler vb. faaliyetler bakımından yerel yönetimler, kültür ve turizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması, Türkiye markası ile imajının geliştirilmesi vb. faaliyetler bakımından özel sektör ile ilişkisi bulunmaktadır.

Bakanlıkta 2025 yıl sonu itibarıyla toplam 18.472 personel görev yapmaktadır. Bu personelin %68'i (12.563) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (A) maddesi kapsamında memur statüsünde, %9'u (1.724) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsünde, %7'si (1.379) 657 sayılı Kanun'un ek geçici 16'ncı maddesi kapsamında sanatçı pozisyonunda, %15'i (2.806) 657 sayılı Kanun'un 4 (B) maddesi kapsamında sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

1.3. Mali Yapı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I sayılı Cetvelde yer alan genel bütçeli idarelerden olup faaliyetlerini Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerle gerçekleştirmektedir. 2025 yılında Bütçe Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına 53.202.392.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu tutar genel bütçe ödenek toplamının %0,36'sına tekabül etmektedir.

Bakanlığın 2025 yılı bütçe gideri ve ödenek kullanımı aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 1: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL)

Kod	Açıklama	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Eklenen/Düşülen Ödenek	Nihai Bütçe Ödeneği	Bütçe Gideri	Toplam Ödeneğin Gerçekleşme Oranı (%)
1	Personel Giderleri	14.588.536.000,00	1.120.398.111,65	15.708.934.111,65	15.511.155.922,62	98,74
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.826.209.000,00	216.332.000,00	2.042.541.000,00	1.990.860.180,73	97,47
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.355.304.000,00	3.034.296.319,54	5.389.600.319,54	5.014.465.949,88	93,04
5	Cari Transferler	18.276.587.000,00	2.420.696.412,09	20.697.283.412,09	20.082.976.006,07	97,03
6	Sermaye Giderleri	13.580.000.000,00	12.119.442.768,21	25.699.442.768,21	20.500.962.245,36	79,77
7	Sermaye Transferleri	2.575.756.000,00	1.825.963.737,13	4.401.719.737,13	4.019.510.918,66	91,32
8	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM		**53.202.392.000,00**	**20.737.129.348,62**	**73.939.521.348,62**	**67.119.931.223,32**	**90,78**

Bakanlığın 2025 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 53.202.392.000,00 TL olup; yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte yıl sonu toplam ödenek tutarı 73.939.521.348,62 TL olmuştur. Kurumun, 2025 yıl sonu harcaması ise, 67.119.931.223,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlık tarafından sunulan Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosuna göre 2025 yılı; tahsil edilen bütçe gelirleri, ret ve iade tutarları, net bütçe gelirleri ile gelir türü itibarıyla net bütçe gelirlerinin toplam net bütçe gelirine oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (TL)

Kod	Bütçe Gelirlerinin Türü	Gelirler	Red ve İadeler	Net Bütçe Geliri	Toplam Gelir İçerisindeki Oran (%)
1	Vergi Gelirleri	2.730.234.827,31	38.505.654,28	2.691.729.173,03	19,70
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	681.536.064,98	38.898,03	681.497.166,95	4,99
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9.060.394.168,38	0,00	9.060.394.168,38	66,32
5	Diğer Gelirler	1.238.168.064,05	9.772.147,62	1.228.395.916,43	8,99
TOPLAM		**13.710.333.124,72**	**48.316.699,93**	**13.662.016.424,79**	**100,00**

Tabloya göre Bakanlığın 2025 yılı bütçe gelirleri tutarı 13.710.333.124,72 TL, bütçe gelirlerinden red ve iade tutarı 48.316.699,93 TL olarak gerçekleşmiş olup net bütçe geliri tutarı 13.662.016.424,79 TL'dir. Toplam net bütçe gelirleri içerisinde %66,32 oranı ile en yüksek paya sahip olan gelir türü alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerdir.

Kurumun 2025 yılı faaliyet giderleri toplamı 77.145.912.001,47 TL, faaliyet gelirleri toplamı 18.392.156.627,44 TL, indirim, iade ve iskonto toplamı ise 48.318.338,19 TL olarak gerçekleşmiş olup net gelir tutarı 18.343.838.289,25 TL'dir. Enflasyon düzeltmesi olarak 48.044.129.095,54 TL uygulandığında olumsuz faaliyet sonucu 10.757.944.616,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Bakanlık mali işlemlerini 5018 sayılı Kanun ile belirlenmiş muhasebeleştirme ve raporlama kurallarına göre gerçekleştirmektedir. Bu Kanun'un 49'uncu maddesinin ilk iki fıkrasında;

"*Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak ve malî raporların düzenlenmesi ile kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak şekilde kurulur ve yürütülür.*

Kamu hesapları, kamu idarelerinin gelir, gider ve varlıkları ile malî sonuç doğuran ve öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan her türlü işlemlerle garantilerin ve yükümlülüklerin belirlenmiş bir düzen içinde hesaplara kaydedilerek, yönetim ve denetim yetkilileriyle kamuoyuna gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla tutulur." denilmektedir.

Çerçeve hesap planı ile düzenlenecek mali raporların şekil, süre ve türleri, aynı Kanun'un 49 ve 80'inci maddeleri gereği Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre; muhasebe sistemi tahakkuk esaslıdır. Mali yıl esasına göre tutulmaktadır. Kamu İdaresi'nin bütün varlık ve yükümlülükleri, gelir ve giderleri ile garantileri gibi tüm mali işlemlerini kapsar.

Mali raporlamanın amacı; yöneticilere, kamuoyuna ve denetim yetkililerine bilgi sunmaktır.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde; "*Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi ile mali tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak ve karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.*" hükmü yer almaktadır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi ile birlikte muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan mali tabloların belirlenen sürelerde yönetim ve ilgililerin bilgisine sunulması gerekmektedir.

Yönetmelik'in 310'uncu maddesinde kendi adına ekonomik varlık edinebilen, yükümlülük üstlenebilen, diğer kamu idareleri veya üçüncü şahıslarla ekonomik ilişkilere girebilen kapsama dâhil her kamu idaresinin bir kurumsal birim ve her kurumsal birimin bir mali raporlama birimi olduğu; 311'inci maddesinde kapsama dâhil kamu idarelerinin mali hizmetler birim yöneticilerinin, mali raporlama kapsamındaki mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından, üst yöneticilerin de bu hususları gözetmekten ve belirlenen süreler içinde yayımlanmasından sorumlu olduğu; 312'nci maddesinde kamu idarelerince, detaylı hesap planlarında yer alan hesaplardan aylık mizan ve yıllık olarak geçici ve kesin mizanların düzenleneceği; 313'üncü maddesinde kamu idarelerince hazırlanacak temel

mali tabloların Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu ve Nakit Akış Tablosu olduğu; 314-316'ncı maddelerinde bu tabloların mahiyetleri ve nasıl düzenleneceği; 327'nci maddesinde de mali tabloların hangi dönemlerde hazırlanıp yayımlanacağı belirtilmiştir.

Bakanlığın muhasebe hizmetleri merkezde Merkez Saymanlık Müdürlüğü, taşrada ise defterdarlıklara bağlı muhasebe birimleri tarafından yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esasların 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

Birleştirilmiş veriler defteri,

Geçici ve kesin mizan,

Bilanço,

Faaliyet sonuçları tablosu,

Öz kaynak değişim tablosu,

Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,

İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan;

mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İç kontrol sistemi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 5'inci kısmında düzenlenmiştir. İç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.

Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bu idareler ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

Kamu idarelerinde iç kontrol ve ön malî kontrol sistemlerine ilişkin usul ve esaslar, 05.03.2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ile yeniden düzenlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin 28'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 31.12.2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan maddenin ikinci fıkrasında ise yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların iç kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış atıfların Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'ne, ön malî kontrole ilişkin hükümlerine yapılmış atıfların ise Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Kamu İç Kontrol Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde; kamu idareleri tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standart, düzenleme ve yöntemlere uygun olarak faaliyetlerin uygun kurumsal yapı içerisinde yürütülmesi, risklerin belirlenip kontrol yöntemlerinin uygulanması, etkin bilgi ve iletişim sisteminin kurulması ile faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesi suretiyle iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi öngörülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç

kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 5 bileşen altında 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belirlenmiştir.

5018 sayılı Kanun ilgili diğer mevzuat ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve kurumlara gönderilen Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi de dikkate alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kamu iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar, birimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eylem planında kurum taşra teşkilatı (pilot uygulama illeri hariç) dahil edilmemiştir.

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Üst Yöneticinin onayı ile görevlendirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve böylece iç kontrol sisteminin ve işleyişinin Üst Yönetici ile personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi sağlanmıştır.

Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler, İdare Faaliyet Raporunda gösterilmekte ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kontrol Ortamı Standartları

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.

Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

Risk Değerlendirme Standartları

Stratejik plan, zamanında yayımlanmış ve içerik açısından mevzuata uygundur. İdare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare iç kontrol risklerini tam ve doğru şekilde belirlemiştir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma (risklerin gerçekleşme ihtimali-olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme) yapılmıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standartları

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır. İdarede yapılan görevlendirmelerde, bunları farklı kişiler arasında dağıtılarak "görevler ayrılığı" ilkesine uyulmuştur. İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir.

Ön mali kontrol sistemi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur.

Bununla birlikte ön mali kontrole tabi tutulması gereken taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından bazılarının ön mali kontrole tabi tutulmadığı görülmüştür.

Bilgi ve İletişim Standartları

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygundur.

İzleme Standartları

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmekte ve değerlendirme sonuçları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na raporlanmaktadır. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 20 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 13'ü doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur.

6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Özel Tiyatrolar Tarafından Gerçekleştirilecek Projelere Nakdi Yardımda Bulunulmasına İlişkin İşlemlerde Hatalı Uygulamaların Bulunması

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında verilen yardımlarda, bazı tiyatroların harcama belgeleri ile ilgili eksikliklerin bulunduğu, bazı tiyatroların yükümlülüklerini eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatrolara ilişkin hatalı yaptırım uygulandığı ve iade sürecinin hatalı uygulandığı tespit edilmiştir.

a) Harcama Belgeleri ile İlgili Eksikliklerin Bulunması

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yardım alan bazı tiyatro oyunlarına ait harcama belgelerinde eksiklik, hata ve kusurların bulunduğu tespit edilmiştir.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik'in 14'üncü maddesine göre Bakanlıktan yardım alan özel tiyatrolar, aldıkları yardıma ilişkin proje sonuç raporu hazırlamakta, hazırlanan proje sonuç raporu ile rapor ekinde bulunması gerekli belgeleri en geç 5 Haziran tarihine kadar bulunduğu ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim etmekle yükümlüdür. Raporda; dilekçe, oyun sergileme listesi ve tutanakları, harcama belgeleri (Tiyatro tarafından sunulacak harcama belgelerine ilişkin hususlar) fotoğraflar ve video kaydı, basılı malzeme örnekleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Proje sonuç raporunda; yardım alınan oyunun sergilenmesine ilişkin tutanakların belirlenen formata uygun liste ekinde sunulmasının, tüm harcama belgelerinin tiyatro adına düzenlenmiş olmasının ve toplam tutarının alınan destekten az olmamasının gerektiği belirtilmiştir. Harcama belgelerinin Vergi Usul Kanunu'na uygun fatura veya eşdeğer belge niteliğinde olması, asıllarının saklanması; mali müşavirle çalışan tiyatrolarca onaylı örneklerinin, diğer tiyatrolarca ise asıllarının ibraz edilmesi öngörülmüştür. Sanat sezonu

dışındaki, proje ile açık bağlantısı bulunmayan veya kişisel nitelik taşıyan giderlerin kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir. Oyunda görev alanlara yapılan ödemelerin bordro, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmesi; kadro giderlerine ilişkin belgelerde imza ve mali müşavir onayının bulunması; sosyal güvenlik primlerine ilişkin ödemelerde ise tahakkuk fişiyle birlikte banka dekontunun ibraz edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Ayrıca aynı Yönetmelik'in 15'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, özel tiyatroların İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine sunduğu belge ve materyaller en az üç personel tarafından incelenir, her tiyatro için ayrı rapor düzenlenerek en geç 1 Temmuz'a kadar Genel Müdürlüğe gönderilir ve belgeler beş yıl süreyle saklanır. Yükümlülüklerini yerine getirmediği, yardımı amacına uygun kullanmadığı veya belgeleri eksik ya da süresinde sunmadığı tespit edilen tiyatrolardan verilen desteğin yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği; hakkında yasal takip başlatılanların ise ilgili sezonu izleyen beş sanat sezonu boyunca destekten yararlandırılmayacağı belirtilmiştir.

Yapılan denetimde, özel tiyatrolar tarafından sunulan harcama belgeleri ile diğer belgelerin bazılarında;

- Proje kapsamında oyunda görev alacak kişilerin bildirilip sistemde kayıt edildiği ancak özel tiyatronun yardım aldığı oyunda yazar, yönetmen ve oyuncu dışında oyunda görev almayan kişilerin personel harcamalarının bulunduğu,
- Tiyatronun yardım aldığı oyunda görev alan yönetmen, oyuncu vb. dışındaki kişilere ait maaş bordrolarının, SGK dökümlerinin bulunduğu,
- Tiyatro yardımına ilişkin sunulan harcama belgelerinin proje (oyun) ile bağlantısının açık ve anlaşılır olmadığı, harcama belgesinde oyununun isminin yer almadığı,
- Sosyal güvenlik primlerine ilişkin ödemelerde tahakkuk fişi yanı sıra ödemenin yapıldığını gösteren banka dekontunun bulunmadığı,
- Tiyatronun kiraladığı salona ilişkin konulan dekontta oyuna ilişkin herhangi bir ibare yer almadığı ayrıca salon giderlerine ilişkin harcama belgelerinin, oyunun o tarihte o salonda sergilediğine dair tutanaklar ile de uyumlu olmadığı,

görülmüştür.

Kurum tarafından 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine resmi yazı gönderildiği ve belirtilen hususlara azami dikkat edilmesi yönünde gerekli bilgilendirmeler yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, yardım yapılan tiyatro oyunlarına ilişkin harcama belgelerindeki eksik,

hata ve kusurlarının giderilmesi ve yönetmelik kapsamındaki yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

b) Özel Tiyatroların Yükümlülüklerini Eksik Yerine Getirmesi

Özel Tiyatrolar tarafından imzalanan protokole göre 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kapsayan mart ayında veya sanat sezonu içinde yardım alınan oyunun bir defa ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenmediği, eksik sahnelendiği, sahnelenmeye ilişkin tutanakların bulunmadığı tespit edilmiştir.

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile yardım alan özel tiyatrolar arasında imzalanan protokolün 10'uncu maddesinde; projenin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kapsayan Mart ayında, bunun mümkün olmaması hâlinde ise 2024-2025 sanat sezonu içinde bir kez ücretsiz ve halka açık olarak sahneleneceği düzenlenmiştir. Ücretsiz temsile ilişkin duyuru, salon temini ve benzeri hususların tiyatro tarafından yerine getirileceği; söz konusu temsilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirileceği ve ücretsiz olarak sahnelendiğinin tutanakla belgelendirileceği hüküm altına alınmıştır. Geleneksel tiyatrolar kategorisinde destek alanların ise bu yükümlülükten muaf olduğu belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, özel tiyatrolar ile imzalanan protokolde 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü içine alan mart ayında, mart ayında herhangi bir nedenle temsil mümkün olmaması durumunda 2024-2025 sanat sezonu içinde bir defa ücretsiz ve halka açık olarak sahneleyeceğine ilişkin hüküm bulunmasına rağmen bazı tiyatrolarda oyunun ücretsiz olarak sahnelenmediği veya ücretsiz temsil yapıldığına ilişkin tutanakların bulunmadığı, il müdürlükleri tarafından bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatrolara ilişkin takibin yapılmadığı görülmüştür.

Kurum tarafından 81 İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine resmi yazı gönderildiği ve belirtilen hususlara azami dikkat edilmesi yönünde gerekli bilgilendirmeler yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, protokol gereği özel tiyatronun yardım aldığı oyuna ilişkin ilgili sanat sezonu içinde en az bir kere tiyatro gösterisinin ücretsiz ve halka açık olarak sahnelemesi ve İl Müdürlüklerince de takibinin yapılması gerekmektedir.

c) Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen veya Eksik Yerine Getiren Özel Tiyatrolara İlişkin Hatalı Yaptırım Uygulanması

Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatroların beş sanat sezonu kısıtlanarak yardımdan yoksun bırakılması gerekirken dilekçe verilmesi sağlanarak bir sanat sezonu kısıtlandığı görülmüştür.

Yönetmelik'in "Yardımın iadesi ve geri alınması" başlıklı 15'inci maddesinde; herhangi bir nedenle alınan yardımın iade edilmek istenmesi hâlinde, Genel Müdürlüğe dilekçe ile başvurulması suretiyle yardımın, ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte Bakanlığa iade edilebileceği; iade işlemleri ve geri ödemeler tamamlanıncaya kadar ve tamamlanmasını izleyen ilk sanat sezonunda yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik'in 14'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen belge ve materyallerin, görevlendirilecek en az üç personel tarafından inceleneceği; her özel tiyatro için ayrı ayrı Ek-1'de yer alan raporun hazırlanarak imza altına alınacağı ve bu raporların en geç 1 Temmuz tarihine kadar Genel Müdürlüğe iletileceği, ayrıca söz konusu belgelerin beş yıl süreyle muhafaza edileceği hüküm altına alınmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin, yardımın amacına uygun kullanılmadığının veya gerekli belge ve materyallerin sunulmadığının ya da eksik veya süresinde sunulmadığının tespit edilmesi hâlinde verilen yardımın yasal faiziyle birlikte genel hükümlere göre tahsil edileceği; yardımın geri alınması amacıyla hakkında yasal takip başlatılan özel tiyatroların ise ilgili sanat sezonunu izleyen beş sanat sezonu boyunca bu kapsamda yapılan yardımlardan yararlandırılmayacağı belirtilmiştir.

Yönetmelik'in 15'inci maddesine göre, yardımı kendi isteğiyle iade eden özel tiyatrolar bir sanat sezonu boyunca destekten yararlanamazken; yükümlülüklerini yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği tespit edilen tiyatrolar beş sanat sezonu süreyle destekten yararlandırılmamaktadır. İl kültür ve turizm müdürlüklerince gönderilen raporlarda yükümlülük ihlali, yardımın amacına uygun kullanılmaması veya belgelerin eksik ya da süresinde sunulmaması tespit edildiğinde, verilen desteğin yasal faiziyle birlikte geri alınması ve hakkında yasal takip başlatılan tiyatroların beş sezon boyunca destekten mahrum bırakılması gerekmektedir. Ancak uygulamada, ihlal tespiti yapılan tiyatrolardan önce dilekçe vermeleri istenmekte; dilekçe ile yardım faiziyle iade edildiğinde ise beş sezonluk yasak yerine yalnızca ilk sanat sezonu için kısıtlama uygulandığı görülmüştür.

Sonuç olarak, Yönetmelik kapsamında hareket edilerek sanat sezonu bitmeden kendi iradesi ile aldığı yardımı iade etmek isteyen özel tiyatroya bir sanat sezonu, sanat sezonu sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatronun tespiti halinde ise beş sanat sezonu kısıtlama yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

d) Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen veya Eksik Yerine Getiren Özel Tiyatrolara İlişkin İade Sürecinin Hatalı Uygulanması

Yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel tiyatrolara ilişkin özel tiyatro ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre müteselsil kefilden alınması gereken faiz dahil tutarın kefilden doğrudan almak yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla dava açıldığı, dava sonucundan sonra tahsilat işlemlerinin yapıldığı görülmüştür.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile özel tiyatro arasında imzalanan protokolün 13'üncü maddesinin (Ç) fıkrasının (b) bendinde; tiyatronun Bakanlıktan kefalet kapsamında aldığı destekten doğan yükümlülüklerini vadesinde kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ya da getirmeyeceğinin anlaşılması hâlinde, kefalet tutarındaki borcun ilk yazılı talep üzerine, protesto çekilmesine, mahkeme kararına veya tiyatronun onayına gerek olmaksızın defaten ve nakden ödeneceğinin taahhüt edildiği düzenlenmiştir.

Protokolün bu hükmü gereği, özel tiyatronun Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik kapsamında aldığı yardıma ilişkin yükümlülüklerini ilgili sanat sezonunda yerine getirmemesi veya eksik yerine getirdiğinin ilgili il müdürlüğü tarafından tespiti ve ilgili sanat sezonu raporonun Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne ulaştığı andan itibaren protokole istinaden doğan kefalet tutarındaki borcun; ilk yazılı talepte, ayrıca protesto düzenlemeye, mahkeme hükmü aramaya veya Tiyatro'nun iznini almaya gerek olmaksızın tahsil işlemlerine başlanılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Yönetmelik kapsamında alınan yardıma ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatrolara ilişkin özel tiyatro ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre müteselsil kefilden alınması gereken faiz dahil tutarın kefilden doğrudan almak yerine Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla dava açıldığı, dava sonucundan sonra tahsilat işlemine başlanıldığı, söz konusu hususun imzalanan protokole uygun olmadığı aynı zamanda tahsilat işleminin geciktirildiği görülmüştür.

Sonuç olarak, yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren özel tiyatrolara ilişkin iade sürecinin protokolde belirtildiği şekilde yapılması gerektiği

değerlendirimektedir.

BULGU 2: Turizm Payının Ödenmesine İlişkin Belgenin İbrazına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmemesi ve Gereken Yaptırımların Uygulanmaması

İdare tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibrazına yönelik usul ve esasların belirlenmediği, turizm payının ödenmemesi durumunda uygulanması gereken yaptırımların uygulanmadığı görülmüştür.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun "Bilgi verme ve tebligat" başlıklı 11'inci maddesinde; turizm belgeli işletmelerin 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi on beş gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun beşinci bölümünde Bakanlık tarafından uygulanacak yaptırımlar ve cezalar açıklanmıştır. Kanunun "Uyarma" başlıklı 32'nci maddesinde; belgeli işletmeler veya seyahat acentaları tarafından 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin on beş gün içerisinde Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması durumunda Bakanlıkça uyarma cezası verileceği belirtilmiştir.

Anılan Kanunun "Para cezaları" başlıklı 33'üncü maddesinde;

"l) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen uyarmayı takiben verilecek onbeş günlük süre içerisinde 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde on üç bin beş yüz Türk lirası idari para cezası.

(...)

7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, birinci fıkranın (l) bendinde yer alan tutar iki katı olarak uygulanır ve on beş gün süreyle işletme faaliyeti durdurulur." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; 7183 sayılı Kanun'a göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlığa ibrazına yönelik usul ve esasların, yine Bakanlık tarafından belirlenmesi gerektiği açıktır. Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin on beş gün içerisinde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde uyarma cezasının verilmesi gerekmektedir. Uyarma cezasına rağmen, verilen süre içerisinde söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde idari

para cezası verilir. Ayrıca turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde işletme faaliyetinin 15 gün süre ile durdurulması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan turizm payı beyanname bilgileri ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan konaklama tesislerinin misafir kayıtlarının kontrol edilmesi neticesinde; bazı konaklama tesislerinde misafir kaydı olduğu halde 0,00 TL veya 0,01 TL hasılat beyan edildiği görülmüştür. Ayrıca bazı konaklama tesisleri tarafından ilgili ayda misafir kaydı olduğu halde turizm payı beyannamesi verilmemiştir. İdare tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibrazına yönelik usul ve esasların belirlenmediği, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda belirtilen uyarma, idari para cezası ve faaliyeti durdurma yaptırımların uygulanmadığı tespit edilmiştir.

Turizm payının beyan ve tahakkuk sürecinin etkin bir şekilde izlenmemesi, gerçeğe aykırı veya eksik beyanların takip edilmemesi nedeniyle uygulanması gerekli yaptırımların uygulanmaması ve bu suretle söz konusu payın zamanında ve tam olarak tahsil edilememesi, kamu kaynağının artışına engel olmakla birlikte yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler aleyhine haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır.

Kurum tarafından turizm payının ödenmesine yönelik belgenin ibrazına ilişkin iş ve işlemlerin, 02.11.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği hükümlerince Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yerine getirildiği, ödenen turizm payı belgesinin ibrazına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esasın olmadığı ifade edilmiştir.

Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği, turizm payı kapsamına giren işletmeleri, turizm payının matrah ve oranlarını, beyannamenin verilme usulü ile süresini, ödeme işlemlerini ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektedir. Ancak söz konusu Tebliğ'de, belgeli tesislerin turizm payı ödeme yükümlülüğünün İdare tarafından denetlenmesine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun "Bilgi verme ve tebligat" başlıklı 11'inci maddesinde, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında belgeli işletmelere, turizm payının ödendiğine ilişkin belgenin on beş gün içerisinde ibraz edilmesi yükümlülüğü getirilmiş olup söz konusu düzenleme, 18.07.2021 tarihli 7334 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe konulmuştur. Dolayısıyla

Bakanlığa verilen bu yükümlülük, 02.11.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği hükümlerinden sonra, ayrıca düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, turizm belgeli işletmeler tarafından turizm payının ödenmesine yönelik belgenin, Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslar ile Bakanlığa ibrazının sağlanması, yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler için Kanun'da belirtilen yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

BULGU 3: Belgeli Turizm Tesislerinde Rutin Denetim Yapılmaması, Turizm Amaçlı Kiraya Verilen Konutlarda Belge Denetiminin Yapılamaması, Araç Sayısı ve Bilişim Sisteminin Yetersiz Olması

İdare tarafından belgeli turizm tesislerine yönelik planlı denetimlerin yapılmadığı, turizm amaçlı kiraya verilen konutların belge denetiminin ise süresi içerisinde yapılamadığı, etkin bir denetim mekanizmasının tesis edilebilmesi için gerekli araç sayısı ve bilişim sistemlerinin yetersiz olduğu görülmüştür.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun "Denetim yetkisi" başlıklı 30'uncu maddesinde; belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetim ile belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetim yetkisinin Bakanlığa ait olduğu belirtilmiştir.

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik'in "Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri" başlıklı 19'uncu maddesinde; denetim elemanları tarafından belgeli turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm kuruluşlarının, yıllık programlar çerçevesinde denetlenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik'in "Denetimin Kapsamı" başlıklı 20'nci maddesinde; yapılacak denetimlerde, yatırımın belgeye esas projeye uygunluğu, yatırım sürecinde kullanılan malzeme, tesisat, teçhizat, mefruşat ve dekorasyon unsurlarının niteliği ile hizmet standardının belirlenen sınıf ile uyumunun inceleneceği, ayrıca yatırım ve işletmelerin, ilgili mevzuatta düzenlenen nitelik ve standartlara uygunluğunun araştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'in "Belgelendirme denetimi ve sınıflandırma çalışması" başlıklı 11'inci maddesinde; turizm işletme ve yatırım belgesine yönelik başvuru taleplerinin; mevcutta bulunan turizm tesislerinin ise asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi, temizlik, bakım ve hijyen

ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütler dikkate alınarak denetiminin yapılması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik'in "Denetim" başlıklı 23'üncü maddesinde; kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen ya da kullanma izni verilen yerlerin denetimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili mevzuattan doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla Bakanlık tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun beşinci bölümünde Bakanlık tarafından uygulanacak yaptırımlar ve cezalar açıklanmış olup yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya istenilen niteliklere sahip olmayan belgeli tesislere uyarma, idari para cezası, faaliyeti durdurma ve belge iptali gibi yaptırımların uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik'in "Tahsisin iptali ve sözleşmenin feshi" başlıklı 24'üncü maddesinde; tahsis koşullarına, irtifak hakkı, kiralama veya kullanma izni sözleşmelerine aykırı davrananların kesin tahsisleri ve sözleşmelerin iptal edileceği, taşınmazlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler müştemilatları ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal edeceği ve teminatların nakde çevrilerek Hazineye irat kaydedileceği belirtilmiştir.

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'in "İzin belgesi işlemleri" başlıklı 6'ncı maddesinde; izin belgesi başvuru belgelerinin il müdürlüğü tarafından inceleneceği, başvuru belgeleri uygun görülen konutlar için izin belgesi düzenleneceği, başvuruya ilişkin işlemlerin altmış gün içinde sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Başvurunun izin belgesi düzenlenerek sonuçlandırılması durumunda izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren konutlarda otuz gün içerisinde yerinde inceleme yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Aynı maddenin devamında; yapılan incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için süre verileceği, verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmediği durumlarda idari para cezasının uygulanması gerektiği açıklanmıştır.

Aynı Yönetmelik'in "Denetim ve uygulanacak yaptırımlar" başlıklı 12'nci maddesinde; izin belgesi talep edilen konutlar ile izin belgesine sahip olan konutların denetimlerinin, valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda

valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; turizm işletme ve yatırım belgesi başvuruları ile mevcut turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin denetim yetkisi Bakanlığa ait olup, bu denetimlerin yıllık programlar çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Denetimlerde yatırımın projeye uygunluğu, kullanılan malzemenin niteliği, hizmet standardı, tesislerin asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, hijyen, bakım ve personel yeterliliği gibi kriterlere göre incelenmesi; kamu taşınmazlarının turizm amaçlı tahsis, kiralama ve irtifak işlemlerine konu kullanımlarının ise sözleşme ve tahsis şartlarına uygunluğunun Bakanlık tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Konutların turizm amaçlı kiraya verilmesi kapsamında; izin belgesi başvurularının il müdürlüğü tarafından incelenerek uygun görülen konutlar için izin belgesi düzenlenmesi ve izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde konutlarda il müdürlüğü personeli tarafından yerinde denetim yapılması gerekmektedir.

İdare tarafından, turizm işletme ve turizm yatırım belgeli tesislere yönelik yıllık rutin bir denetim takvimi oluşturulmadığı, denetimlerin ağırlıklı olarak yeni belge başvuruları kapsamında veya yapılan şikâyetler üzerine yürütüldüğü, bazı belgeli tesislere yönelik son beş yıl içerisinde yerinde denetim yapılmadığı görülmüştür. Yapılan fiziki denetimlerde; turizm amaçlı tahsis edilen yatırım belgeli taşınmazların, tahsis sözleşmesi ve onaylı proje hükümlerine uygun şekilde kullanılmadığı, turizm amacıyla kullanılması gereken bazı alanların şahsi amaçlarla değerlendirildiği, Bakanlıktan izin alınmaksızın gerçekleştirilen tadilat ve ilave yapı uygulamaları tespit edilmiştir. Ayrıca bazı tesislerde, sahil kenarlarına doğru taşkın yapıların olduğu, sahil kıyılarında mevzuata aykırı yapılar inşa edilerek kıyıların herkesin eşit ve serbest yararlanma hakkının fiilen engellendiği görülmüştür.

Turizm amaçlı tahsis edilen yatırım belgeli tesislerde, belge kapasitesinde (yatak sayısı, metrekare, kuver) artış olması durumunda Bakanlık ve milli emlak il müdürlükleri tarafından sosyal ve teknik altyapı katılım payı ile kullanım bedeli tahsil edilmektedir. Ancak bazı belgeli tesislerde sosyal ve teknik altyapı katılım payı ile kullanım bedeline etki edecek kapasite artışların olduğu görülmüştür. Bakanlık tarafından turizm amaçlı tahsis edilen belgeli tesislerin tamamı için yıllık planlı bir denetim takvimi oluşturularak kapasite artışlarının tespit edilmesi, sosyal ve teknik altyapı katılım payı ile kullanım bedellerinin tahsilatlarının gerçekleştirilmesi, tahsis koşullarına uygun olmayan durumlar için mevzuatta belirtilen idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Ülke genelinde turizm işletme ve yatırım belgeli tesisler ile turizm amaçlı kiraya verilen konutlara yönelik denetimlerin tam ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, mevcut araç sayısının yetersizliği nedeniyle şu an mümkün bulunmamaktadır.

Kurum tarafından kısıtlı sayıda olan araçlar ile denetimlerin yapıldığı ve bundan sonraki süreçte araç ihtiyacının karşılanarak denetim çalışmalarının imkanlar çerçevesinde devam edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, idare tarafından yukarıda bahsedilen eksiklilerin giderilerek planlı ve rutin bir denetim programı oluşturması ve tüm denetim sürecinin izlenip yönetilebildiği bir bilişim sisteminin kurulması gerekmektedir.

BULGU 4: İdari Para Cezalarının Tahsil ve Takibinin Düzenli Bir Şekilde Yapılmaması

Bakanlık il müdürlükleri tarafından muhtelif kanunlar gereğince gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsil ve takibinde eksiklikler bulunduğu görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre, idari para cezaları kamu geliri olarak kabul edilmekte olup, aynı Kanun'un 37'nci maddesinde kamu gelirlerinin ilgili kanunlarında belirtilen usullere göre tarh, tahakkuk ve tahsil edileceği, 38'inci maddesinde kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu olduğu belirtilmektedir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun idari para cezalarını düzenleyen 17'nci maddesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafından verilen idari para cezalarının genel bütçeye gelir kaydedileceği, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin kesinleşen kararların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine gönderileceği, kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezalarının, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

10.05.2023 tarihli Tahsilat Genel Tebliğ (Seri: B Sıra No: 18)'in "Takip usulü ve takibe yetkili merci" başlıklı 11'inci maddesinin birinci fıkrasında; genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarından süresinde ödenmeyen ve kesinleşenlerin, cezayı veren birim tarafından

takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte bildirilmesi üzerine bu cezalar 6183 sayılı Kanun'a göre takip ve tahsil edilir denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; idari para cezalarının 5018 sayılı Kanun'a göre kamu geliri olduğu, (I) sayılı cetvelde yer alan idareler tarafından verilen idari para cezalarının genel bütçeye gelir kaydedilmesi gerektiği, kesinleşen cezaların süresinde ödenmemesi durumunda cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ edilmesi ve vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, il müdürlükleri tarafından muhtelif kanunlar uyarınca uygulanan idari para cezalarından kanuni süresi içerisinde tahsil edilmeyenlerin ilgili vergi dairelerine bildirilmesi sürecinde gecikmeler yaşandığı, mevzuat gereği bir aylık ödeme süresinin sonunda tahsil edilemeyen idari para cezalarının vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekirken, uygulamada bu süreye riayet edilmediği görülmüştür. Nitekim idari para cezalarına ilişkin tutanak tarihi ile tebliğ tarihi, tebliğ tarihi ile vergi dairesine bildirilme tarihi arasında geçen süreler incelendiğinde; kanunda öngörülen bir aylık sürenin önemli ölçüde aşıldığı tespit edilmiştir. Öte yandan, il müdürlükleri bünyesinde söz konusu cezaların süresinde ve etkin şekilde takibini sağlayacak bir bilişim sistemi bulunmaması nedeniyle işlemlerin dosya üzerinden yürütülmesi hata ve gecikme riskini arttırmaktadır.

5018 sayılı Kanun kapsamında kamu geliri niteliğinde bulunan idari para cezalarının takibi ve tahsil süreçlerinde gerekli iş ve işlemlerin mevzuata uygun, zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmediği, bu durumun kamu alacağının tahsilinde gecikmelere neden olduğu; kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsiliyle yetkili ve görevli olanların ise ilgili mevzuatta öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin süresinde ve tam olarak yerine getirilmesinden sorumlu oldukları değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi tarafından; İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince uygulanan idari para cezalarının vergi daireleri aracılığıyla EVDB sistemi üzerinden takip ve tahsiline başlandığı, 7464 sayılı Kanun kapsamındaki idari para cezalarına ilişkin IPCEP sistemine entegrasyon çalışmalarının sürdüğü, ayrıca bulguda belirtilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla idari para cezalarının etkin takibi ve raporlanmasına yönelik yeni bir yazılım geliştirilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, idari para cezalarından kanuni süresi içerisinde tahsil edilemeyenlerinin gecikmeksizin takibe yetkili vergi dairelerine bildirilmesi, bunu sağlamak amacıyla il müdürlükleri nezdinde etkin bir izleme ve kontrol mekanizmasının oluşturulması, süreçlerin bilişim sistemi üzerinden takip edilerek hata ve gecikme risklerinin azaltılması ve sorumluların mevzuatta öngörülen yükümlülükleri çerçevesinde gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

BULGU 5: Mal, Hizmet ve Yapım İşleri ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması

İdare tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde hatalı uygulamaların bulunduğu görülmüştür.

a) Fiyat Farkı Hesaplamalarında Güncel Endekslerin Uygulandığı İmalat Tutarlarının Hatalı Belirlenmesi

Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerinin fiyat farkı hesaplamalarında güncel endekslerin uygulandığı dönemlere ilişkin imalat tutarlarının (An) hatalı belirlendiği görülmüştür.

24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23.02.2022 tarihli ve 2022/5202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında;

"*Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını,*

Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,

Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK'nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını,

Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde

ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli,"

denilmektedir.

Aynı Esasların "Uygulama esasları" başlıklı 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrasında;

"Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır."

hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu Esasların "İş programı ve ödenek dilimi" başlıklı 7'nci maddesinde ise;

"(1) Sözleşme imzalandıktan sonra iş kalemlerinin, aylık imalatın, ihzaratın ve yıllık ödenekler ile bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı hazırlanarak idarenin onayına sunulur.

(2) Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.

(3) Havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde, idarenin izniyle yüklenici tarafından teknik şartlar yerine getirilerek işe devam edilmesi veya yüklenicinin iş programında öngörülenden daha fazla imalat yapması halinde, imalatın fiilen yapıldığı ay esas alınarak, bu dönemde gerçekleştirilen işler için fiyat farkı hesaplanır.

...

(5) İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, işin fiilen yapıldığı ay esas alınarak fiyat farkı hesaplanır."

ifadesi yer almaktadır.

Uygulama İşleri Genel Şartnamesi'nin "Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler" başlıklı 28'inci maddesinde;

"İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye günlük defteri, rölöve ve ataşman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya yükleniciye verilir."

denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin temel endeks, iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayın uygulama ayı, uygulama ayına ait endeksin ise güncel endeks olduğu görülmektedir. Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi gerekmektedir.

Sözleşme imzalandıktan sonra aylık imalat tutarlarını gösteren iş programı yüklenici tarafından hazırlanarak idarenin onayına sunulmalıdır. Yüklenici onaylanan iş programına kendi kusuru nedeniyle uymadığı takdirde, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınarak fiyat farkı hesaplanmalıdır.

Ancak yüklenicinin idarenin talebi olmaksızın iş programında belirlenenden daha fazla iş yapması durumunda işin fiilen yapıldığı ayın endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanmalıdır. İşin fiilen yapıldığı zamanı tespit edebilmek adına şantiye günlük defteri, rölöve ve ataşman defterleri gibi belgelerle yapılan işlerin bütün ayrıntıları günü gününe kayıt altına alınmalıdır.

Yapılan incelemede, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ilk beş iş günü içerisinde düzenlenmediği, tutulması gereken şantiye, rölöve ve ataşman defterlerinin tutulmadığı görülmüştür. Bu durum hakediş tarihi itibarıyla yüklenicinin iş programında öngörülen imalat tutarından fazla imalat yapması durumunda işin fiilen yapıldığı ayın tespitini zorlaştırmaktadır. Yüklenici tarafından iş programında öngörülenden fazla imalat yapıldığında, İdarenin güncel endeksin uygulandığı imalat tutarını iş programına göre belirlediği, iş programına göre fazla yapılan imalat tutarını ise son hakedişin düzenlendiği aya ait tutar olarak belirleyerek fiyat farkı hesapladığı tespit edilmiştir.

Ayrıca tüm Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerinde aynı yazılım sistemi kullanılarak fiyat farkı ve hakediş hesaplanmaktadır. İş programında öngörülenden fazla imalat yapılması durumunda mevcut yazılım sistemi otomatik olarak fazla yapılan imalat tutarına ait fiyat farkını son hakediş ayına ait güncel endeks üzerinden hesaplamaktadır. Bu durum ülke genelinde devam eden işlerde sistematik bir hata yapılmasına neden olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında, belirli işlerde gerekli hakediş kesintilerinin yapıldığı, diğer yapım işlerine ilişkin olarak ise kesin hesap çalışmalarında gerekli düzeltmelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, fiyat farkı hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için hakedişlerin aylık olarak düzenlenmesi, işlerin bütün ayrıntılarının günü gününe kayıt altına alınması, birden fazla ayı kapsayan hakediş ödemelerinde yüklenicinin iş programında öngörülen imalat tutarından fazla imalat yapması durumunda işin fiilen yapıldığı ay tespit edilerek güncel endeksin uygulanacağı imalat tutarının doğru belirlenmesi gerekmektedir.

b) Yeni Birim Fiyat Yapılan Yapım İşlerinde Poz Analizlerinin Gerçeği Yansıtmaması

Kamu idaresi tarafından ihale edilen yapım işlerinde, sözleşmede bulunmayan ve fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespitinde yapılacak yeni birim fiyat hesaplamasında poz analizlerinin gerçeği yansıtmadığı görülmüştür.

Uygulama İşleri Genel Şartnamesi'nin "Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti" başlıklı 22'nci maddesine göre; sözleşmede yer almayan ve birim fiyat teklif cetvelinde bedeli bulunmayan yeni iş kalemleri ile 21'inci madde kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedellerinin, yüklenici ile birlikte belirlenecek yeni birim fiyatlar üzerinden ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre yeni birim fiyat; yüklenicinin teklif ekinde sunduğu benzer iş kalemlerine ait analizler, idare veya diğer idarelerde mevcut benzer analizler ya da imalat sırasında tutulacak puantajlara dayalı olarak hazırlanacak analizlerden biri esas alınarak tespit edilmekte; söz konusu analizlere ise işin niteliğine göre yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler, idarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler, idarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar veya idarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçlerden uygun olanı uygulanmaktadır.

Poz tarifi; bir iş kaleminin nasıl gerçekleştirileceğini, yapımında kullanılacak girdilerin tür ve miktarlarını, imalatın yapım şekli ile iş sırasını, birim miktarın kapsamını ve birim fiyat ödemesine dahil olan ya da olmayan hususları açıklayan bilgi ve/veya belgeler olarak tanımlanabilir. Analiz ise; inşaat işlerinde bir pozun hangi rayiçlerden ve hangi miktarlardan oluştuğunu gösteren, maliyet bileşenlerini ayrıntılı şekilde ortaya koyan hesap ve detay tablolarını ifade etmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; sözleşmede yer almayan ve birim fiyat teklif cetvelinde bedeli bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedellerinin, idarenin gerekli görmesi ve ilgili koruma kurulunun onayının alınması kaydıyla, yüklenici ile birlikte belirlenen yeni birim fiyatlar üzerinden tespit edilerek ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yeni birim fiyatın; yüklenicinin teklif ekinde sunduğu benzer iş kalemlerine ait analizler, idare veya diğer idarelerde mevcut benzer analizler ya da imalat sırasında tutulacak puantaj kayıtlarına dayalı analizler esas alınarak belirlenmesi; söz konusu analizlere ise işin niteliğine göre teklif rayiçleri, idare rayiçleri, benzer işlere ait sözleşme fiyatları veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçlerden uygun olanının uygulanması gerekmektedir. Poz tariflerinin iş kaleminin kapsamını, yapım yöntemini ve birim fiyat ödemesine dahil unsurları belirleyen belge; analizlerin ise birim fiyatın hangi girdilerden ve hangi miktarlardan oluştuğunu gösteren detaylı tablo olduğu dikkate alındığında, yeni iş kalemlerine ilişkin fiyat tespit işlemleri anılan usul ve esaslara uygun, gerekçeli ve belgelere dayalı olarak gerçekleştirilmelidir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri tarafından ihale edilen bazı yapım işlerinde sözleşmede yer almayan imalatlara ilişkin yeni birim fiyatların tespiti sürecinde düzenlenen analizlerin gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yeni birim fiyat analizlerinde yer alan işçilik girdilerinin fiili imalat koşullarına uygun olmadığı, analizlerde öngörülen işçilik saatlerinin imalatın niteliği ve kapsamı ile bağdaşmayacak ölçüde yüksek belirlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca incelenen ihale dosyalarında, analizlerde yer alan girdilerin hangi somut veri, hesaplama veya teknik gerekçeye dayanılarak tespit edildiğini ortaya koyan herhangi bir tutanak ya da belgeye rastlanılmamıştır.

Diğer taraftan, mevcut işçilik saatleri ile iş kapsamında fiilen çalışan sigortalı işçi sayısı birlikte değerlendirildiğinde; tüm işçilerin tüm mesailerini yalnızca ilgili poz imalatında geçirmiş oldukları varsayımı altında dahi, yeni birim fiyatın onay tarihi ile işin bitim tarihi arasında kalan süre içerisinde analize konu poz imalatının tamamlanmasının fiilen mümkün

olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, yeni birim fiyat analizlerinin somut, ölçülebilir ve doğrulanabilir verilere dayanmadığını ve gerçekçi olmayan işçilik öngörüleri üzerinden oluşturulduğunu göstermektedir.

Kamu idaresi cevabında, söz konusu işçilik sürelerinin birden fazla uzman usta tarafından gerçekleştirilen el işçiliği esas alınarak belirlendiği ifade edilmiş olsa da mevcut işçilik saatleri ile iş kapsamında fiilen çalışan sigortalı işçi sayısının birlikte değerlendirilmesi sonucunda tüm işçilerin çalışma sürelerinin tamamını yalnızca ilgili poz imalatında geçirdiği varsayımı altında dahi imalatların yeni birim fiyat onay tarihi ile işin bitim tarihi arasında tamamlanmasının fiilen mümkün olmadığı tespit edildiğinden söz konusu poz analizlerinin gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, sözleşmede yer almayan iş kalemlerine ilişkin yeni birim fiyatların tespiti sürecinde düzenlenen analizlerin; mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, teknik verilere dayalı ve gerçeğe uygun olarak, imalatın niteliği, kapsamı ve gerçekleşme süreci ile uyumlu ve gerçekçi hesaplamalara dayanılarak hazırlanması ve analizlerde yer alan tüm girdilerin dayanaklarının açıkça ortaya konulması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

c) Bakanlık Tarafından Oluşturulan Bazı Poz Tariflerinde Belirsizlikler Bulunması

İdare tarafından hazırlanarak yayımlanan resmi poz tariflerinde kereste sınıflarına ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmediği, kereste sınıflarının taşıması gereken özelliklerinin açıklanmadığı, birbirinden farklı kalitedeki keresteler için 1. sınıf üzerinden ödeme yapıldığı, müze ve ören yerlerinde, özgün tasarıma dayalı olarak özel poz kapsamında gerçekleştirilen karşılama duvarı imalatlarında ise; imalat detaylarının ayrıntılı biçimde belirlenmediği, kullanılacak malzemelerin niteliği, ölçüsü ile fiyatı doğrudan etkileyen diğer teknik unsurların açıkça düzenlenmediği görülmüştür.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar'ın "Uygulama İlkeleri" başlıklı 5'inci maddesinde; şartnamelerde detay, yöntem ve tekniklere yer verileceği belirtilmiştir.

Aynı Esaslar'ın "Şartnameler" başlıklı 7'nci maddesinde; uygulama işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, uygulama işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde

yer verileceği, bu şartnamelerde ise teknik özelliklerin ve tanımlamaların açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Rölöve, restorasyon, çevre düzenleme ve teşhir tanzim işleri kapsamındaki uygulama işlerinin; proje, şartname ve birim fiyat tariflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak idare tarafından ahşap imalatlara ilişkin imalat tariflerinin, Bakanlıkça yayımlanan resmi pozlar esas alınarak düzenlendiği, söz konusu poz tariflerinde kerestenin kalite sınıfına (1. sınıf/2. sınıf) ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici teknik kriterlere (Budak sayısı, çatlak oranı vb.) yer verilmediği görülmüştür. Yapılan imalatlarda kullanılan kerestelerin hangi kalitede olduğu anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla somut bir kriter olmadığı için yapılan imalatların kontrol teşkilatı tarafından sağlıklı bir şekilde denetimi yapılamamaktadır. Kerestenin kalitesini ve dolayısıyla fiyatlarını doğrudan etkileyen budak sayısı veya çatlak oranı gibi unsurların poz tariflerinde belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca antik kent karşılama merkezi ve çevre düzenleme işlerinde; antik kent hakkında tarihsel bilgi içeren tasarım esaslı karşılama duvarı imalatları için özel poz analizi yapıldığı, bu analizde imalat detaylarına yer verilmediği, kullanılacak malzemelerin niteliği, ölçüsü ve maliyeti doğrudan etkileyen diğer teknik detayların açık ve ayrıntılı biçimde tanımlanmadığı, gerekli projenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında, kereste imalatlarına ilişkin birim fiyat ve rayiçlerin Vakıflar Genel Müdürlüğünce belirlendiği, bu kapsamda teknik tariflerin standardize edilmesine yönelik komisyon oluşturma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili Müdürlüklere analizlerin detaylandırılması ile gerekli onayların alınmasına ilişkin talimat verildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, ahşap imalatlarda kullanılan resmi poz tariflerinde kereste sınıfına ilişkin ayırt edici özelliklerin, görsel imalatlarda kullanılan özel poz tariflerinde ise imalat detaylarının ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir.

d) Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bazı Alımlarda İşin Teknik Özelliklerinin Belirtilmemesi

İdareye ait taşra teşkilatı tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile Bakanlığa bağlı bazı Genel Müdürlüklerce yapılan mal ve hizmet alımlarında, işin niteliğini ortaya koyan ayırt edici teknik özelliklerin belirlenmediği; alım konusu mal veya hizmetlerin teknik kapsamı ortaya konulmaksızın yalnızca kalem bazında belirtilmek suretiyle fiyat teklifi alındığı ve bu şekilde harcama yapıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde doğrudan temin, bu Kanun'da belirtilen hallerde ihtiyaçların, İdare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlanmıştır.

Doğrudan teminle alım yöntemi her ne kadar bir ihale usulü olmasa da Kanun'da "İhale Süreci" başlıklı ikinci kısmın "İhale Usulleri ve Uygulaması" başlıklı birinci bölümünde düzenlenmiştir. Doğrudan teminle yapılan alımlarda ilan yapma ve teminat alma zorunluluğunun bulunmaması bu yöntemle yapılacak alımlarda Kanun'un diğer hükümlerinin tamamen göz ardı edileceği anlamına gelmemektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanun'un "Şartnameler" başlıklı 12'nci maddesinde ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasının zorunlu olduğu zira ihale konusu işin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanun'un 12'inci maddesinin ikinci fıkra hükmü göz önünde bulundurularak alımlarla ilgili teknik kriterleri gösteren teknik şartnamelerin hazırlanması verimlilik ve fonksiyonellik sağlama ve uygun bir rekabet ortamı oluşturup istekliler için fırsat eşitliği sağlama açısından önem arz etmektedir. Öte yandan yapılacak alım için teknik kriterlerin belirlenmesi, idarelerin alım işini üstlenen yükleniciden ne talep edeceği, alım konusu işin kabulü esnasında nelere bakılacağı ve anlaşmazlık hâlinde tarafların ne üzerinde müzakere edeceğinin belli olması açısından da önemlidir.

Alım konusu işin yalnızca kalem bazında belirtilmesi suretiyle teknik kriterler ortaya konulmaksızın fiyat teklifi alınması, Kanun'un öngördüğü teknik şartların isteklilerle görüşülmesi ve alım sürecinin objektif esaslara dayandırılması ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, idarece gerçekleştirilecek alımlarda teknik şartname veya teknik özellik belgesi hazırlanması ve piyasa fiyat araştırmalarının bu kriterler esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, idarenin taşra teşkilatı tarafından doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları ile Bakanlığa bağlı bazı Genel Müdürlüklerce yapılan bazı mal ve hizmet alımlarında alım konusu işlerin teknik kapsamını, ayırt edici niteliklerini ve kalite kriterlerini ortaya koyan teknik özelliklerin belirlenmediği, alınacak mal veya hizmetlerin yalnızca kalem bazında sayılmak suretiyle fiyat teklifi alındığı ve bu şekilde harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumun, alım konusu işin teknik sınırlarının ve asgari standartlarının

somut ve ölçülebilir biçimde belirlenmeden temin sürecinin yürütüldüğünü gösterdiği değerlendirilmiştir.

Kamu İdaresi tarafından, ilgili birimlere gerekli yazılı talimatların verildiği, bu kapsamda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında, doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar da dahil olmak üzere, işe ilişkin teknik özelliklerin açık, net ve ölçülebilir kriterler çerçevesinde önceden belirlenmesi hususunda gerekli özen ve hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen alımlar da dâhil olmak üzere, mal ve hizmet alımlarında işin teknik özelliklerinin açık, net ve ölçülebilir şekilde önceden belirlenmesi gerekmektedir.

e) Hizmet Alımı İhalelerinde Sözleşmeye Aykırı Olarak Alt Yüklenici Çalıştırılması

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından ihale edilen bazı hizmet alımlarında sözleşmeye aykırı olarak alt yüklenici çalıştırıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 15'inci maddesinde; İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

4734 sayılı Kanun'un 21'inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile ihale edilen hizmet alımlarında uygulanacak Tip İdari Şartnamenin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7'nci maddesinin (g) bendinde; isteklilerin alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin ihaleye katılabilmeleri için alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesini teklifleri kapsamında sunmaları gerekmekte olduğu belirtilmiştir. Aynı şartnamenin 18'inci maddesinde de alt yüklenici çalıştırılması öngörülüp öngörülmemesine göre maddeye ilişkin dipnotta açıklandığı üzere belirleme yapılarak sözleşmeye yazılması istenilmektedir.

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin "Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar" başlıklı 15'inci maddesinin dip notunda; İdarelerin, işin özelliği nedeniyle idari şartnamede, yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasını öngörmedikleri işlerde bu maddeye bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacağı ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılacağı

hususu açıkça yazılacağı belirtilmiştir. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde ise, maddeye idarenin izin verdiği alt yüklenicilerin listesi ve yapacakları iş bölümleri ile bu alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları bakımından Hizmet İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlerin uygulanacağı hususu yazılacağı belirtilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 20'nci maddesinde; yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi, idarenin sözleşmeyi feshedebileceği durumlar arasında sayılmıştır. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin "Alt Yükleniciler" başlıklı 18'inci maddesinde ise; 4734 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanların, 58'inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklı olanların, 53'üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirtilen yabancı isteklilerin ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26'ncı maddesi uyarınca yasaklı durumda bulunanların alt yüklenici olamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddede idarelerin, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, idareler dilerse alt yüklenici çalıştırmadan ihale konusu işin tamamını yüklenicinin yapmasını isteyebilir. Böyle bir durumda yüklenicinin söz konusu işte alt yüklenici çalıştırması mümkün değildir. Ancak buna rağmen yüklenici, taahhüdü altındaki işte alt yüklenici çalıştırırsa ihale konusu işin sözleşmesi idare tarafından tek taraflı feshedilebilir.

Yapılan incelemede Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hizmet alım ihaleleri ile tip sözleşme kullanılarak sözleşme imzalanan işlerde sözleşmelerin "Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar" başlıklı 15'inci maddesinde "Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır." hükmüne yer verildiği, ancak buna rağmen sözleşmeye aykırı olarak alt yüklenici çalıştırıldığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, sözleşmesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağı belirtilen işlerde, taahhüdün sözleşme hükmüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin İdare tarafından takip ve kontrol edilmesi gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

8. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
İdari Para Cezalarının Tahakkuk Kayıtlarının Yapılmaması	2024	Yerine Getirilmedi	2025 yılında "İdari Para Cezalarının Tahsil ve Takibinin Düzenli Bir Şekilde Yapılmaması" konusunda bulgu yazılmıştır.
Fiyat Farkı Hesaplamalarında Hatalı Uygulamalar Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	2025 yılı raporda bulgu konusu yapılmıştır.
Yapım İşleri ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması	2024	Yerine Getirilmedi	2025 yılı raporunda "Mal, Hizmet ve Yapım İşleri ile İlgili Hatalı Uygulamaların Bulunması" başlığı altında bulgu konusu yapılmıştır.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

2025 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ 1

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU 6

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU 6

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI 6

5. DENETİM GÖRÜŞÜ 7

6. DENETİM BULGULARI 7

7. EKLER 13

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1: Merkez ve Taşra Personel Dağılımı 3

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL) 4

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (TL) 4

BULGU LİSTESİ

A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

B. Diğer Bulgular

1. Tahsis Gelirleri Kapsamında Yapılan Tahsilatlara İlişkin Kontrollerin Sağlıklı Yapılmaması ve Takip Sisteminin Kurulmaması

2. Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İşinde Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması

1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

1.1. Mevzuat ve Görevler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, 19.06.1979 tarihinde kabul edilen 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu uyarınca kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğine sahiptir.

Genel bütçeden ödenek almaksızın kendi kaynakları ile yönetilen Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, ülkemizdeki kültür varlıklarının korunup gelecek nesillere aktarılması, kültür ve turizm altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve ülkemizin tanıtımı için her yıl bütçe imkânları çerçevesinde ödenek desteği sağlamaktadır.

2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ve Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün amaç ve hedefleri; eski eserler, anıtlar, müzeler, kütüphanecilik, bibliyografya, dokümantasyon, enformasyon, yayın, tanıtma, güzel sanatlar, sahne sanatları, arşiv, folklor, el sanatları, sinema sanatı, kültür merkezleri ve bunlar gibi mal veya hizmet üretim ve satışını içeren işletme alanlarında kullanmak, kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak, Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak, her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmaktır.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün temel politikaları ve öncelikleri ise, Kültür ve Turizm Bakanlığının amaç ve hedefleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan proje, faaliyet ve hizmetlere bütçe imkânları doğrultusunda katkıda bulunmak, Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri gişeleri ile ticari mekânların işletilmesi, Bakanlığa tahsisli taşınmazların kiralanması ve kısa süreli tahsisleri, Bakanlık faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi, Bakanlığın ticari faaliyet ve operasyonlarının yürütülmesi, gelir artırıcı işbirliği modellerinin geliştirilmesi, geleneksel el sanatlarımızın geliştirilmesi ve desteklenmesi ile Bakanlık

yayınlarının satışıdır.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün görev ve faaliyetlerini yürütürken tabi olduğu temel mevzuat aşağıda belirtilmiştir:

- Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu

- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği

- Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

- Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Kullanılan Bilet ve Müze Kartların Basımı Dağıtımı ve İmhasına İlişkin Yönerge

- Süreli Kullanım Yönergesi

- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönerge

- Yazma ve Nadir Basma Eserlerden Ücretsiz Faydalanma Yönergesi

- Döner Sermaye Bütçesinden Genel Bütçeye Ödenek Aktarılmasına Dair Usul ve Esaslar

- Gençkart Kültür ve Sanat Projesinden Yararlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

- Kurumsal Kart Yönergesi

1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun "Kuruluş" başlıklı 6'ncı maddesinde; döner sermayenin bütçe, bilanço ve hesaplarını düzenleme, inceleme, döner sermaye ile ilgili bütün mali ve yönetsel işlerini düzenlemek ve yönetmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez kuruluşunda ve saymanlık örgütüne sahip olmak üzere “Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü” ve ayrıca merkez ve taşra örgütünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararı ile döner sermaye verilen her birimde “Döner Sermaye İşletmesi” kurulacağı öngörülmüştür.

Halihazırda Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı Cumhurbaşkanlığı

Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünün saymanlık işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı tarafından ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü saymanlık işlemleri Milli Saraylar Saymanlığı tarafından yürütülmektedir.

2025 yılı aralık ayı sonu itibarıyla Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı 3.717 personel görev yapmaktadır. Bu personelin 329'u 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 4(A) maddesi kapsamında memur statüsünde, 241'i 657 sayılı Kanun'un 4(B) maddesi kapsamında sözleşmeli statüde ve 3.147 ise sürekli işçi statüsünde istihdam edilmektedir.

Personel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo 1: Merkez ve Taşra Personel Dağılımı

Görev Yeri	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
Merkez	92	92	648	**832**
Taşra	237	149	2.499	**2.885**
Toplam	**329**	**241**	**3.147**	**3.717**

1.3. Mali Yapı

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün 2025 yılı muhasebe, hesap ve işlemleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda döner sermeye işlemlerinin sonuçlarını göstermek üzere anılan Yönetmeliğin 565 ve 573'üncü maddelerinde sayılan mali tablolar düzenlenmektedir.

Döner Sermaye İşletmesi muhasebe sistemi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemini kullanmaktadır. Tüm kayıtlar bu sistem üzerinden tutulmakta ve takip edilmektedir.

Döner Sermaye İşletmesinin bütçe uygulama sonuçları, işletme tarafından hazırlanan kesin hesap cetvellerinde gösterilmekte ve bu cetveller, bir yıllık uygulama sonuçlarını göstermektedir.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından sunulan Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosuna göre 2025 yılı, bütçe başlangıç ödeneği, yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenek, yıl sonu toplam ödeneği, bütçe gideri ve bütçe giderinin gerçekleşme oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo 2: 2025 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu (TL)

Kod	Açıklama	Bütçe Başlangıç Ödeneği	Yıl İçerisinde Eklenen/Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödeneği	Bütçe Gideri	Toplam Ödeneğin Gerçekleşme Oranı (%)
1	Personel Giderleri	4.141.991.127,15	1.687.494.999,00	5.829.486.126,15	4.392.512.961,55	75,35
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	846.419.276,54	187.149.999,01	1.033.569.275,55	866.335.926,35	83,82
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.158.465.507,00	-27.439.998,00	1.131.025.509,00	334.567.306,09	29,58
5	Cari Transferler	1.849.701.457,00	20.605.000,00	1.870.306.457,00	1.253.912.502,58	67,04
6	Sermaye Giderleri	39.777.982,81	94.907.740,99	134.685.723,80	88.448.664,56	65,67
7	Sermaye Transferleri	14.564.342.027,19	-1.947.617.741,00	12.616.724.286,19	8.518.088.326,00	67,51
8	Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ek Ödeme	236.163.968,31	9.900.000,00	246.063.968,31	228.631.400,77	92,92
	Yasal Yükümlülükler (KDV1, KDV Tevkifat, Muhtasar Beyanname, Damga V. Beyanname Ödemesi)	0,00	0,00	0,00	1.772.203.321,83	0,00
Toplam		**22.836.861.346,00**	**25.000.000,00**	**22.861.861.346,00**	**17.454.700.409,73**	**76,35**

Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerinin 2025 yılı toplam bütçe başlangıç ödeneği 22.836.861.346,00 TL, yıl içerisinde eklenen ödenek tutarı 25.000.000,00 TL olup yıl içerisinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu toplam ödenek tutarı 22.861.861.346,00 TL olmuştur. Kurumun, 2025 yılı toplam bütçe gideri ise, 17.454.700.409,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam bütçe giderinin yılsonu toplam bütçe ödeneğine oranı %76,35 seviyesindedir.

Döner Sermaye İşletme Müdürlükleri tarafından sunulan Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosuna göre 2025 yılı; tahsil edilen bütçe gelirleri, ret ve iade tutarları, net bütçe gelirleri ile gelir türü itibarıyla net bütçe gelirlerinin toplam net bütçe gelirine oranı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu (TL)

Kod	Bütçe Gelirlerinin Türü	Gelirler	Red ve İadeler	Net Bütçe Geliri	Toplam Gelir İçindeki Oran (%)
1	Vergi Gelirleri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.044.971.041,48	13.166.629,66	15.031.804.411,82	85,16
4	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	284.054.755,59	0,00	284.054.755,59	1,61
5	Diğer Gelirler	2.429.304.293,65	93.660.789,84	2.335.643.503,81	13,23
Genel Toplam		**17.758.330.090,72**	**106.827.419,50**	**17.651.502.671,22**	**100,00**

Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerinin 2025 yılı bütçe gelirleri toplamı 17.758.330.090,72 TL, bütçe gelirlerinden red ve iadeler toplamı 106.827.419,50 TL olup net bütçe geliri tutarı 17.651.502.671,22 TL'dir. Toplam net bütçe gelirleri içerisinde %85,16 oranı ile en yüksek paya sahip olan gelir türü teşebbüs ve mülkiyet gelirleridir.

Gelir tablosuna göre İdarenin konsolide net satışları 14.723.285.322,25 TL, satışların maliyeti 8.436.551.967,42 TL ve brüt satış karı 6.286.733.354,83 TL'dir. Dönem net karı ise 1.520.430.770,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü muhasebe ve raporlama işlemlerini, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve yönetilen Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Sistemi üzerinden yürütmektedir. Müdürlük Yönetmelik'te hüküm bulunmayan hâllerde 5018 sayılı Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak hazırlanan diğer yönetmelikler ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin genel esaslarını, kıyasen uygulamakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan diğer düzenlemelere de tabidir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay'a gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer alanlar denetime sunulmuş olup denetim bunlar ile Usul ve Esasların 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,

- Geçici ve kesin mizan,

- Bilanço,

- Gelir tablosu,

- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,

- Envanter defteri.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından bilanço ve gelir tablosuna verilmiştir.

2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim

prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

5. DENETİM GÖRÜŞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

6. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

BULGU 1: Tahsis Gelirleri Kapsamında Yapılan Tahsilatlara İlişkin Kontrollerin Sağlıklı Yapılmaması ve Takip Sisteminin Kurulmaması

Bakanlığa bağlı birimler tarafından Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında bulunan mekanların gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilmesi karşılığında elde edilen gelirlerde; İdare tarafından tahsise ilişkin sözleşmelerin kontrol edilmediği, banka hesabına yatırılan tahsis ücretlerinin, hangi tahsise ilişkin olduğunun tam olarak tespiti yapılmadan gelir kaydı yapıldığı,

tahsis iş ve işlemlerinin Yönerge çerçevesinde yapılıp yapılmadığının kontrolüne yönelik bir takip sisteminin kurulmadığı görülmüştür.

Döner Sermaye İşletmesinin gelirleri, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 5'inci maddesinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinde belirtilmiştir. Taşınır mallarla, Bakanlığa tahsis edilen ve döner sermaye hizmetlerinde kullanılan taşınmaz malların ve tesislerin, sergi, yeme, içme, dinlenme yerleri ile salon, büfe ve otoparkların işletme, kira ve geçici olarak kullandırılmasından elde edilen gelirler döner sermayenin geliri olarak sayılmıştır.

Bakanlığa bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekanların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce geçici olarak kullanılması ve bu kişilere tahsis edilmesi için gerçekleştirilecek süreli kullanım işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirlemek amacıyla Süreli Kullanım Yönergesi yürürlüğe girmiştir.

Süreli Kullanım Yönergesi'nde; süreli kullanım işlemlerinin ve ücretlendirmenin nasıl yapılacağı, hangi durumlarda tahsislerin erteleme veya iptal edilebileceği ve uygulanacak cezai yaptırımların neler olduğu açıkça belirtilmiştir. Ayrıca süreli kullanıma konu mekanın veya kültür varlığının idaresinden sorumlu birimler ile kullanıcılar arasında sözleşme düzenleneceği, belirli durumlarda teminat alınacağı ve tahsise konu mekan için belirlenen ücretin döner sermaye banka hesabına yatırılacağı ifade edilmiştir.

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yönerge'nin "Merkez Müdürünün Görevleri" başlıklı 7'nci maddesinde; müze ve örenyerleri, kültür merkezleri, galeriler ve kütüphanelerin kısa süreli kullandırılmasını sağlamak, müze ve örenyerleri gelirlerini tahsil etmek merkez müdürünün görevleri arasındadır. Aynı Yönerge'ye göre; merkez müdürlüğünün her türlü gelirlerini takip etme, tahsilini yapma, muhasebeleştirme, kontrol etme, gecikme faizi uygulama, tahakkuk ettirmek için gereken işlemleri başlatma, süresi içerisinde gelirlerin tahsilatını sağlamak için gerekli tedbirleri alma gibi görevler Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne bağlı gelirler grup başkanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında bulunan mekanların kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce geçici kullanılması karşılığında elde edilen tahsis gelirinin, Döner Sermaye İşletmesinin bir geliri olduğu, bu gelirin tahsiline yönelik her türlü iş ve işlemlerin takip ve kontrol edilmesi gerektiği

açıktır. Tahsis ücretinin doğru bir şekilde belirlenip süresi içerisinde tahsil edilip edilmediği, teminat alınıp alınmadığı, cezai yaptırımların uygulanıp uygulanmadığı gibi kontrollerin de yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede; İl müdürlükleri tarafından yapılan tahsis sözleşmelerinin İdareye gönderilmediği, görsel kullanım amacıyla yapılan tahsis işlemlerinde tahsis ücretinin belirlenmesine etki eden çekim teknikleri, çekim saati gibi unsurların kontrol edilmediği, İdare tarafından tahsis ücretinin doğruluğuna ilişkin hesaplama yapılmadığı, sadece banka hesabına yatırılan tahsis ücretinin gelir kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

Kurum tarafından tahsis bedellerinin tahsilatı ve kontrolüne ilişkin bir takip modül sisteminin kurulmasına yönelik çalışmaların devam edildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, tahsis iş ve işlemlerinin Yönerge çerçevesinde yapılmasını sağlamak için tahsis bedellerinin tahsilatına yönelik bir takip sisteminin kurulması ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.

BULGU 2: Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama İşinde Sözleşme Hükümlerine Uyulmaması

Gişe hizmetleri kapsamında bazı müze ve ören yeri alanlarında kiracı tarafından yeterli sayıda turnike geçiş kontrol personelinin istihdam edilmediği, sözleşme hükümlerine göre olması gereken barkod okuyuculu turnikenin kurulmadığı, gişe önünün, çevresinin, giriş ve çıkış kapısının göreceği izleme kameraların bulundurulmadığı, mevcutta var olan kamera görüntülerinin İdare ile paylaşılmadığı ve bu suretle İdarenin denetim ve izleme yetkisinin kısıtlandığı görülmüştür.

Müze ve Ören Yerlerinde Bilet ve Bilet Ürünlerinin; Tasarımı, Geliştirilmesi ve Satış Kanallarının Yönetimine İlişkin Kiralama Sözleşmesinin 16'ncı maddesinde; kiracının sorumlulukları ve yükümlülüklerinin İdari Şartnamede belirtildiği şekilde yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu işe ait İdari Şartnamenin "Teklif Dosyasının Hazırlanması" başlıklı 8'inci maddesinde; faaliyet teklifinin detayları açıklanmış olup kiracının, kira sözleşmesi süresince

ihale konusu iş ile ilgili olarak yerine getireceği tüm çalışmaları taahhüt ettiği ve kira sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek bir doküman olduğu belirtilmiştir.

İdari Şartnamenin "Kiracının İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Araçları Sağlama Yükümlülüğü" alt başlıklı 26.12'nci maddesinde; kira sözleşmesinin imzalanmasından sonra kiracı, üstlenmiş olduğu işin önemine ve başlangıç raporunda verdiği iş planına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisi hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli teklifine ve şartname kurallarına uygun olarak tüm giderleri kendisine ait olmak üzere sağlamak zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Kiracı tarafından hazırlanan Faaliyet Teklifinin "Gişe Hizmetleri ve İşleyiş" alt başlıklı 5.2'nci maddesinde; tüm ziyaretçilerin en hızlı şekilde geçiş yapabilmesini sağlayacak şekilde barkod okuyuculu turnikelerin kurulacağı, ziyaretçi sayısı yüksek olan ziyaret alanlarında özel görevlendirilmiş, yeterli sayıda refakat görevlisi ve turnike geçiş kontrol personeli istihdam edileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca gişe alanında; güvenlik için gişe önü, gişe personel giriş kapısı, gişe çevresine bakan izleme kameralarının bulundurulacağı, gişe içinde her personelin ve kritik noktaların görülebileceği izleme kameralarının bulundurulacağı belirtilmiştir.

Faaliyet Teklifinin "Uzaktan İzleme ve Yönetim Sistemi" alt başlıklı 5.3.1.5'inci maddesinde; gişe, turnike blokları, kiosk blokları ve genel alanları gösteren kameraların merkezi olarak izlenebilecek ve yönetilebilecek bir kamera yönetim sisteminin kurulacağı hükmüne yer verilmiştir.

İdari Şartnamenin "Kiracının Gişelerin Düzenlenmesi Yükümlülüğü" alt başlıklı 26.8'inci maddesinde; gişe ve bilet kontrol noktalarının İdare tarafından merkezi olarak izlenebileceği belirtilmiştir.

İdari Şartnamenin "İdarenin Denetim Yetkisi" alt başlıklı 25.1'inci maddesinde; sözleşme kapsamında devreye alınacak yeni bilgi sistemi ile birlikte bulut üzerinden, gişe ile ilgili canlı kamera görüntüleri ve istatistikleri anlık olarak İdare personeli tarafından takip edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen sözleşme ve şartname hükümlerine göre; gişe hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kiracının, ziyaret alanlarında yeterli sayıda ve nitelikte personel bulundurması, ayrıca gişe önü ve çevresi ile giriş ve çıkış kapılarını kapsayacak şekilde izleme kameraları kurması gerekmektedir. Kiracı, faaliyet teklifinde söz konusu personel

istihdamını sağlayacağını ve belirtilen alanları kapsayan kamera sistemini kurarak, bu sisteme ait kayıtları İdare ile paylaşmak suretiyle tek bir merkezden izlenebilirliği ve denetlenebilirliğini temin edeceğini açıkça taahhüt etmiştir.

İdari Şartnamenin "Cezalar" başlıklı maddesinde ise; kamera sistemlerinin kurulmaması ve kamera kayıtlarının İdare ile paylaşılmayarak denetim ve izleme yetkisinin kısıtlanması durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar açıkça belirtilmemiştir.

Yapılan incelemede; bazı müze ve ören yeri alanlarında kiracı tarafından yeterli sayıda refakat görevlisi ve turnike geçiş kontrol personelinin istihdam edilmediği, ziyaretçi sayısının yoğun olduğu alanlarda sadece tek bir personelin çalıştığı, faaliyet teklifine uygun turnikenin kurulmadığı, gişe önü, çevresi, giriş ve çıkış kapısını gösteren izleme kameraların bulundurulmadığı, mevcutta var olan bazı kamera kayıtlarının ise İdare ile paylaşılmadığı bundan dolayı idarenin denetim ve izleme yetkisinin kısıtlandığı görülmüştür.

Sonuç olarak, müze ve ören yeri alanlarına giriş işlemlerinin kayıp ve kaçağı önleyecek, en güvenli ve en hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için, her türlü malzeme, ekipman ve personelin faaliyet teklifine ve şartname kurallarına uygun olarak sağlanması gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr

7. EKLER

EK 1: BULGULARA İLİŞKİN İZLEME TABLOSU

Önceki Yıl/Yıllar Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin İzleme Tablosu			
Bulgu Adı	**Yıl**	**İdare Tarafından Yapılan İşlem**	**Açıklama**
Tahsis Gelirleri Kapsamında Yapılan Tahsilatlara İlişkin Kontrollerin Sağlıklı Yapılmaması, Takip Sisteminin Kurulmaması	2024	Yerine Getirilmedi	Kamu idaresi bulgu konusu husus hakkında çalışmalara başlamış olsa 2025 yılı içerinde yapılan yerinde denetimlerde aynı konunun devam ettiği görüldüğünden bulgu konusu hususun 2025 yılı raporunda da yer alması gerektiği değerlendirilmektedir.